



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

001201

Resolución Directoral UGEL – T. N°.....

Tocache,

02 MAR 2020

VISTOS:

El Informe N° 010-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 27 de diciembre del año 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, con memorando N° 049-2020- GRSM/DRE-UGEL.T/D y demás documentos siendo un total de (07) folios útiles.

Mediante Resolución Directoral UGEL –T. N° 001664-2018, de fecha 10 de diciembre del 2018, se instauró proceso Administrativo Disciplinario a los siguientes profesores:

VALDIVIA ALVARADO MÓNICA ROXANA, MORETO CALDAS DALIA ROXANA, por presuntamente haber incurrido en la falta Administrativa prevista en el artículo 48" literal e) de la ley N° 29944 - Ley de forma Magisterial, que suscribe "abandonar el cargo injustamente". Concordante con el artículo 82 del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, "El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal

Dentro del plazo legal se notificó la Resolución Directoral UGEL –T. N° 001664-2018., de fecha 10.12.2018, que contiene la instauración de la CPPADD, con la finalidad que los profesores: **VALDIVIA ALVARADO MÓNICA ROXANA, MORETO CALDAS DALIA ROXANA**, docentes de la I.E. N° 0068 "LA VICTORIA", distrito de Uchiza, provincia de Tocache, ejerzan su derecho a la defensa señalando el plazo máximo de cinco (5) días hábiles conforme le establece el artículo 38° de la Resolución Viceministerial N°091-2015-MINEDU, contados a partir del día siguiente de la notificación, presente su descargo y los medios probatorios que crea conveniente a su defensa.

Mediante escrito recepcionadas con expediente SISGEDO N° 02370249, 02281341, las administradas presentaron su descargo argumentando lo siguiente:

Se me imputa la presunta falta regulada en el artículo 48 inciso e) de la ley N° 29944, en mi calidad de docente de la I.E. N° 0068 "La Victoria" del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, consistente en abandonar el cargo injustificadamente.

La presunta falta imputada tiene como sustento fáctico la huelga nacional realizada por maestros en el mes de Junio del año 2018, según se advierte del informe preliminar n° 033-2018-GRSM-UGEL-T/CPPADD, de fecha 24 de julio del 2018, es decir el argumento básico para imputar la falta al recurrente es de haber declarado ilegal la huelga, por tanto el tema central es determinar si en el proceso disciplinario se ha logrado verificar la concurrencia de las exigencias legales para considerar inasistencia injustificada la incomparecencia al centro de trabajo durante el periodo de huelga.

El tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 008-2005 PJ/TC, ha precisado que la huelga es un derecho que (.....), consiste en la suspensión colectiva de la

actividad laboral, la misma que debe ser acotada por la mayoría de los trabajadores y de efectuarse en forma voluntaria y pacífica – sin violencia sobre las personas o bienes – y **con abandono del centro de trabajo**", (el subrayado es agregado nuestro), así mismo el art. 39° del Reglamento de Ley de fomento de Empleo, establece en relación a la inasistencia injustificada "los días de inasistencia injustificada en caso de huelga ilegal, se computan desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro trabajo bajo constancia NOTARIAL O A FALTA DE NOTARIO, bajo constancia Policial, siempre y cuando la resolución que declara ilegal la huelga haya quedado consentida o ejecutoriada (.....), vale decir, la acotada norma legal, establece dos supuestos, siendo estos:

- a) Que la huelga hubiere sido ilegal mediante resolución administrativa con calidad de pronunciamiento firme y b) Que el empleador requiera a los trabajadores su reincorporación al centro de trabajo mediante colocación de cartelones visibles en la puerta principal, la misma que debe ser constatada por un notario o por la autoridad Policial, con lo cual se colige que el computo de las inasistencia injustificadas se iniciara a partir de los supuestos establecidos en el artículo antes indicado, ello así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente recaído N° 02865-2010-PA/TC, cuando en el fundamento sexto refiere: Tenemos entonces que los días de inasistencia injustificados-en caso de declararse la ilegalidad de la huelga-se computan desde el día siguiente de realizado el requerimiento colectivo por el empleador, cuando se tenga conocimiento que la declaratoria de ilegalidad de la huelga haya sido confirmada.

De la revisión de los actuados del proceso sancionador, **no se advierte que el recurrente haya requerido para que se reincorpore a su centro de trabajo**, luego que se haya publicado en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO, la resolución que declara ilegal la huelga emitida por el Ministerio de Educación, siendo esto así no se ha probado que el suscrito se haya resistido a regresar a las aulas: por lo que su inasistencia al centro de trabajo durante el periodo de huelga, no puede ser calificada como inasistencia injustificada, en tanto que se han producido en el contexto de la suspensión de las labores a causa de la huelga; derecho que se encuentra protegido por el art. 28 de la Constitución Política del Estado, precisamente así lo establecido por la segunda sala de Derecho Constitucional y Social transitoria de la corte suprema de la Republica en la Casación N° 15537-2015-LIMA y en la Casación N° 2698 -2016-La Libertad, así como por el Tribunal Constitucional en los fundamentos 239 y 240 de la sentencia dictada en el expediente N° 021-2012-PI/TC, 008-20013-PI/TC, 009-2013-PI/TC, 010-2015-PI/TC, **en cuanto este máximo tribunal asume el abandono de cargo no puede derivar de la inasistencia al centro de trabajo a causa del ejercicio del derecho de Huelga, se requiere que la inasistencia sea motivada por decisión injustificada del maestro, no por el ejercicio del derecho a la huelga**

En razón a lo expuesto corresponde a la comisión analizar y evaluar el descargo de los recurrente, examinando los medios probatorios de la defensa asimismo contrastar con la documentación recabada como parte de la investigación doctrina, jurisprudencia entre otros instrumentos legales y sopesar con prudencia las ventajas e inconvenientes de las acciones realizadas por los docentes mencionados, su importancia, trascendencia y/o perjuicio causado.

**4.1 Régimen disciplinario aplicables:**

- De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que los impugnantes prestan servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificadoras.

4.2 El derecho a huelga en el Sector Educación:

- En el Art. 28 de la Constitución Política del Perú, establece Derechos colectivos del trabajador, Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga "El estado reconoce los derechos de sindicación negociación colectiva y huelga Cautela su ejercicio democrático.

i) Garantiza la libertad sindical.

ii) Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito del concertado.

iii) Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señala sus excepciones y limitaciones.

- En el Art. 42 de la carta Magna "se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección así como los miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional.

En el Capítulo XVI del reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificado por el Decreto Supremo N° 013-2016-MINEDU, se ha previsto la Negociación Colectiva para los docentes del régimen de dicha norma, estableciéndole además en el literal e) del artículo 2017-B que "De no llegarse a un consenso en la etapa de conciliación ambas partes, de común acuerdo podrán acudir a un proceso arbitral salvo que los docentes decidan ir a la huelga.

- Con relación de huelga de los docentes en el artículo 15° del Reglamento de la Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, precisa que el personal de las instituciones Públicas podrá ejercer su derecho de huelga a través de sus Organizaciones Gremiales. Además el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece "La declaración de huelga presentada por las precitadas Organizaciones Gremiales será conocido y resuelta por el Ministerio de Educación, en caso que las Organizaciones Gremiales de nivel regional declaren la huelga con un pliego de reclamos específico de competencia exclusiva del Gobierno Regional será.

Conocida y resuelta por la Dirección Regional de Educación en primera instancia y el Gobierno Regional en segunda instancia "Por consiguiente la huelga para los profesores comprendidos en la Ley N° 29944, se encuentra debidamente regulado y para la realización de la misma, que puede ser temporal o indefinida se requiere de autorización caso contrario podrá determinarse su legalidad así como otras responsabilidades.

De los argumentos de DESCARGO esbozados por el procesado debe acotarse lo siguiente:

- En relación a la falta administrativa prevista en el artículo 48° de Ley N° 29944, concordante con el numeral 4 del artículo 82 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED. Se tiene que el recurrente ha incurrido en inasistencias injustificadas a su centro de trabajo correspondiente al mes de junio de 2018, al haberse plegado a la huelga de docentes y conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes dicho ejercicio exige que

la huelga haya cumplido con el procedimiento que la autorice y permita su realización de acuerdo a la regulación establecida caso contrario se podría imputar inasistencia injustificadas.

- Cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 28988, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2007-ED, constituyen formas irregulares de suspensión del servicio educativo en dichas instituciones formas irregulares de suspensión educativas, los paros o cualquier otro tipo de interrupción del referido servicio, por decisión unilateral del mencionado personal, cualquier sea la denominación que se lo dé, que no constituya el ejercicio del derecho de Huelga declarada cumpliendo los requisitos establecidos en este Reglamento.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 157-2018-MINEDU, de fecha 19 de junio del 2018 se resolvió "... declarar ilegal la Huelga Nacional indefinida que llevan a cabo los docentes de las Regiones Amazonas, Ancash..... San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, al incurrir en los supuestos previstos en los literales.

- A) B) y D) del artículo 20° del Decreto Supremo N° 017-2017-ED, asimismo, en la parte considerativa de la precitada resolución mediante Informe N° 464-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 19 de junio de 2018, la Dirección Técnico Normativa de Docentes señala que: I) el ministerio de Educación a través de las siguientes Resoluciones de Secretaría General N° 137-2018-MINEDU, 138-2018-MINEDU, 141-2018, MINEDU, 142-2018, MINEDU, 144-2018, MINEDU, 148-2018, MINEDU, 149-2018, MINEDU, 150-2018, MINEDU, 151-2018, MINEDU, 152-2018 y MINEDU, 153-2018, declaro improcedente las comunicaciones del acatamiento de la Huelga Nacional indefinida convocada a partir del 18 de junio del 2018, comunicada por el denominado, Presidente del Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del SUTEP, en 25 regiones del país.....¿¿qué asimismo las regiones de Amazonas Ancash..... San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali no han comunicado el acatamiento de la huelga, sin embargo se advierte ausencia del personal docentes...!!) que pese a declararse la imprudencia de las comunicaciones del atacamiento de la huelga en las regiones...se ha determinado que parte de los docentes han paralizado sus labores.

- De lo señalado el ejercicio de la huelga se exige cuando se haya cumplido con el procedimiento que lo autorice y permita su realización de acuerdo a la regulación establecida.
- En ese sentido teniendo la declaración de ilegalidad fue publicada en el Diario Oficial "EL PERUANO", el día 20 de junio de 2018, se consideran para el presente proceso que el Profesor a partir del 21 de junio de 2018, ha incurrido en abandono de cargo al no haber asistido a su centro de trabajo las fechas 21, 22, 25, 26, 27 y 28 del mes de junio del 2018 y las fechas 18, 19 y 20 de junio de 2018, se encuentran justificados, toda vez que son anteriores a la declaración y publicación de la ilegalidad de la huelga.

En relación a la huelga, se debe precisar que todo derecho constitucional no es absoluto, por lo que resulta valido para su ejercicio determinados parámetros o límites, los mismos que se encuentran regulados en la ley de la materia, es así que el fundamento 7 de la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0026-2007-PI/TC señala "... sin embargo, el derecho de Huelga, como todos los derechos no puede ser considerado como un derecho a huelga, como todos los derechos, no puede ser considerados como un derecho absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado que la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable; por ende, tal como lo indica el fundamento 26 de la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0025-2007-PI/TC, "debe efectivizarse en armonía con los demás derechos, además la Constitución Peruana reconoce límites al ejercicio del



derecho de huelga, en la medida que en principio no existen derechos fundamentales absolutos, debiendo protegerse o preservarse no solo otros derechos fundamentales sino también otros bienes constitucionalmente protegidos".

- En referencia a lo establecido en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aplicable supletoriamente al presente caso, conforme el art. 86° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR., que aprueba el Texto Único Ordenado de la referido ley, corresponde acotar que si bien dicho el artículo, establece la posibilidad de aplicación al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo a los servidores Públicos, en el presente caso se advierte que los docentes nombrados y contratados tienen normas especiales como se ha especificado con anterioridad, las cuales están regidas por la ley 29944, su Reglamento y sus modificatorias, y el reglamento de la ley 29888 (en cuanto a los límites del ejercicio de la huelga en relación a la educación básica como servicio esencial), por lo que no correspondería aplicar el reglamento de la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

SOBRE LA TIPIFICACION DEL HECHO Y LA SANCION A IMPONERSE:



TIPIFICACION: La conducta de las profesoras ; VALDIVIA ALVARADO MÓNICA ROXANA, MORETO CALDAS DALIA ROXANA, docentes de la I.E. N° 0068" La Victoria", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, se encuentra tipificada en la falta Administrativa prevista en el artículo 48" literal e) de la ley N° 29944 - Ley de forma Magisterial, que suscribe "abandonar el cargo injustamente". Concordante con el artículo 82 del Decreto Supremo N°007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED. "El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal.



SANCION A IMPONERSE.- El art. 43° de la ley 27444 – Ley de Reforma Magisterial, detalla los siguientes "Los profesores que desempeñan las áreas señaladas en el art. 12 ° de la presente Ley, que transgreden los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa son pasible de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario, las que aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso, las sanciones son:

(.....)

C) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses.



CALIFICACION Y GRAVEDAD DE LA FALTA: Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión, su gravedad se determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes, señaladas en el art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ley 29944 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED.

(....) e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; puesto que el accionar de la procesada ha generado afectación a los intereses del estudiante, vulnerando un derecho fundamental como es el de la Educación

En ese orden de ideas, tenemos que las inasistencias injustificadas y el abandono de cargo realizado por las mencionadas docentes de la I.E. N° 0068" La Victoria", distrito de Uchiza, provincia de Tocache, ameritan una sanción administrativa **SIN EMBARGO**, por el déficit de profesores de la UGEL -TOCACHE, que se evidencia en la no existencia de docentes en el cuadro de méritos, así como en el presente año, tuvimos el retraso del inicio de labores académicas en (200), Instituciones Educativas en nuestra Jurisdicción por falta de (250) plazas



presupuestales codificadas, las cuales eran atendidas en años anteriores como presupuesto adicionales de la Región, pero al no tener el código reflejado en el sistema NEXUS era imposible contratar y atender esta gran necesidad, el mismo que recién se pudo realizar en el mes de junio, debido a que el Ministerio de Educación de manera excepcional autorizó la asignación de noventa y seis (96), plazas presupuestadas con código NEXUS en el presente año, hecho que permitió atender parcialmente la demanda educativa de los padres de familia y autoridades de los centros poblados quienes a través de visitas constantes y memoriales expresan su preocupación y malestar.

- **Cabe precisar que la UGEL - TOCACHE,** atiende al mayor número de instituciones educativas de la Región San Martín, (307) instituciones educativas y por ende la que cuenta con el mayor número de docentes involucrado en esta falta administrativa en un total (580 docentes), por lo que teniendo como compromiso de la gestión escolar el cumplimiento de la calendarización y de las horas pedagógicas mínimas anuales por cada modalidad y nivel/ciclo educativa tal como lo establece la RESOLUCION MINISTERIAL N° 712-2018-MINEDU, que señala: La I.E o programa debe cumplir el 100% de horas pedagógicas mínimas anuales establecidas en la presente norma Técnica, (...), las cuales desde ya se vieron afectadas por los motivos expuestos en el párrafo anterior y siendo que no podemos continuar afectando al servicio educativo y en especial a los estudiantes, conlleva a esta comisión a tomar la decisión de manera EXCEPCIONAL ABSOLVER a las docentes : **VALDIVIA ALVARADO MÓNICA ROXANA, MORETO CALDAS DALIA ROXANA**, docentes de la I.E. N° 0068, "La Victoria", distrito de Uchiza, provincia de Tocache.

Que, cabe mencionar además que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: **"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño"**.

Que, el mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar

Artículo 53°.- El estudiante "El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación", conforme lo señala el Artículo 56°.- El Profesor "El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran". De la Ley General de Educación - Ley N°28044. Con lleva a esta comisión a tomar la decisión de manera excepcional ABSOLVER a los Profesores mencionados.

De conformidad con los artículos 73° y 74° de la ley N° 28044- Ley General de Educación y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-ED, modificado por el



PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

001901

Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU, la ley 29944 – Ley de la Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013-ED., Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican los artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS., que aprueba el texto único Ordenado de la ley 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos General y estando a lo facultado por la Resolución Directoral Ugel T – N° 0001409, de fecha 02 de octubre del 2018.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ABSOLVER a las profesoras : VALDIVIA ALVARADO MÓNICA ROXANA, MORETO CALDAS DALIA ROXANA, docentes de la I.E. N° 0068" La Victoria", distrito de Uchiza, provincia de Tocache de la falta administrativa previste en el artículo 48° Literal e) de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial , que suscribe "**Abandonar el cargo injustísimamente**" Concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamentos de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que establece, "**El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48° de la Ley se configura co la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal**"; por los fundamentos expuestos en las partes considerativas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesa, conforme a Ley.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Felix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL TOCACHE.

FRSC/D-UGEL-T
JHFF/Sec. Téc